

1500335-80.2022.8.26.0128

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Helen Komatsu

Comarca: Cardoso

Foro: Foro de Cardoso

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... de que Joelma tivesse envolvimento com o tráfico.

Dessa forma, após regular instrução probatória, verifica-se que há provas suficientes acerca da prática dos delitos de tráfico e associação ao tráfico por parte dos acusados CARLOS, JOELMA e WALKIRIA.

Isto porque restou incontroversa a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes na residência indicada na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cardoso

Foro de Cardoso

Vara Única

Rua Urias de Paula e Silva, 1351, Cardoso-SP - cep 15570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500335-80.2022.8.26.0128 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500335-80.2022.8.26.0128

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2255150/2022 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 27500765 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2255150 - DEL.POL.CARDOSO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

WALKIRIA ALVES DE CAMARGO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. Helen Komatsu

Vistos.

JOELMA DA SILVA CASAROTO, WALKIRIA ALVES DE CAMARGO, GILMAR CASAROTO e CARLOS ALBERTO DA FONSECA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material (art. 69 do CP), porque, segundo consta, em dia e horário imprecisos, mas, certamente, no mês de setembro de 2022, no interior da residência localizada na Rua Dorotheu Ribeiro Baião, nº 430, neste município e comarca de Cardoso/SP, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, tráfico de substâncias

entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas mesmas circunstâncias de lugar, mais precisamente no dia 18 de setembro de 2022, por volta das 14h40min, JOELMA DA SILVA CASAROTO, WALKIRIA ALVES DE CAMARGO, GILMAR CASAROTO e CARLOS ALBERTO DA FONSECA, agindo em concurso e com unidade de desígnios, venderam para José Antônio Ferreira Fortuna Neto e Ailton Luiz Santana Júnior a quantia de 4,96 gramas (peso bruto) de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, na forma de uma porção, envolta em plástico, bem como mantinham em depósito 2.382 gramas (peso bruto) de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, na forma de 557 (quintas e cinquenta e sete) porções, envoltas em plástico e, ainda, a quantia de 521,59 gramas (peso bruto) de cocaína, fracionadas em 89 (oitenta e nove) porções, sendo que 87 (oitenta e sete) delas eram papелotes prontos para consumo e embaladas em sacos “zip lock” e outras duas sacolas contendo porções maiores da referida droga, todas destinadas para entrega a consumo ou fornecimento a terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 26/28, laudo de constatação preliminar a fls. 35/38 e laudo toxicológico definitivo a fls. 418/420.

Defesa prévia da acusada WALKIRIA às fls. 456/457.

Defesa prévia do réu CARLOS às fls. 458/460.

Os acusados foram notificados às fls. 462 (GILMAR), 464 (WALKIRIA), 466 (JOELMA) e 468 (CARLOS).

Defesa prévia da acusada JOELMA às fls. 511/514.

Defesa prévia do réu GILMAR às fls. 516/519.

Havendo indícios de autoria e materialidade, a denúncia foi recebida pela decisão de fls. 522/526. Os réus foram citados.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo os réus interrogados ao final.

Em debates orais, o Ministério Público manifestou-se pela condenação dos acusados nos termos da denúncia.

A Defesa da ré WALKIRIA pugnou pela absolvição, pois não ficou comprovada a autoria delitiva, sendo que a ré é pessoa dedicada ao trabalho, apontando ainda que o usuário foi ouvido e negou a ocorrência. Subsidiariamente, manifestou-se pela aplicação do disposto no art. 33, § 4º, do CPC.

A Defesa do réu CARLOS, do mesmo modo, pleiteou a absolvição do réu, sustentando que não foram produzidas provas suficientes para condenação do acusado, bem como pelo reconhecimento da confissão do acusado.

A Defesa da ré JOELMA, destacando que não foram demonstradas provas no sentido de que a ré estaria comercializando drogas, também pugnou pela absolvição. Destacou, ainda, que não foi localizada quantia em dinheiro com a acusada, bem como que a droga apreendida não lhe pertencia. Manifestou-se ainda pela concessão da prisão domiciliar à ré considerando os documentos médicos.

A Defesa do acusado GILMAR pugnou pela absolvição do réu, defendendo que a droga apreendida não lhe pertencia, sendo certo que os entorpecentes pertenciam ao corréu CARLOS, que estava temporariamente no local dos fatos, pois este retornaria à unidade prisional logo após o término da sua saída temporária. Destacou, também, que o réu CARLOS assumiu a propriedade da droga.

É a síntese necessária.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Os fatos narrados na denúncia restaram parcialmente demonstrados.

A materialidade do crime de tráfico está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), do boletim de ocorrência (fls. 16/22), do auto de exibição e apreensão (fls. 26/32), do laudo de constatação preliminar (fls. 35/38) e do exame químico toxicológico (fls. 418/420)

A autoria é certa.

Na fase policial, a acusada JOELMA se limitou a dizer que “não viu a droga e que não tem qualquer relação com os fatos”. Acrescentou apenas que teria conhecido o corréu CARLOS na noite anterior, na prainha de Cardoso (fls. 10). Em juízo, confirmou a localização da droga. Apontou que, desde 2015, não mais teve

envolvimento com entorpecente. Mora nesta casa, esclarecendo que eram três habitações, sendo uma da depoente e outra de seu irmão. Ocupava a casa da frente e dormia na casa dos fundos. Conheceu Carlos no sábado e ofereceu o local para que este ali pernoitasse, sendo certo que o corréu estava com uma mochila. A depoente estava saindo do banheiro. Gilmar estava dormindo, pois, apesar de morar em outra casa, ali se encontrava. Walkiria estava cozinhando. Negou que a droga estivesse espalhada pela sala. A depoente estava em regime aberto. Negou as conversas de celular.

A acusada WALKIRIA, quando ouvida em solo policial, disse apenas que reside na casa ao lado de sua cunhada JOELMA, sendo certo que se encontrava na casa desta apenas para preparar o almoço. Negou que tivesse envolvimento com as drogas apreendidas, afirmando que nem sequer viu o entorpecente que estava localizado em cima do sofá da sala (fls. 11). Em juízo, disse que estava cozinhando para Joelma, pois esta tem problemas de saúde. Joelma estava na sala com um amigo, que fica distante da cozinha. Seu marido estava dormindo no quarto, que era mais fresco. O policial chegou na cozinha, dizendo que a depoente estava correndo, o que não é verdade, perguntando sobre a droga. Os demais policiais disseram que haviam encontrado a droga. Não conhecia o amigo de Joelma. Chegou ao local por volta da hora do almoço. A depoente morava há cerca de um ano na casa ao lado, sendo esposa de Gilmar. Joelma morava na casa aos fundos. Na casa em que houve a prisão havia um fogão e era mais arejada. Essa casa havia sido cedida para seu filho e, após a prisão deste, passaram a usar a casa. Ingada sobre as mensagens, negou, dizendo que por vezes seu marido usava seu celular. Gilmar fazia serviço de pedreiro e na roça. Conhece Gilmar e Joelma desde sua infância, quando moravam em São Paulo. Sabia que seu marido já havia sido processado por tráfico de drogas, mas este não estava residindo com a depoente.

O réu GILMAR, em seu interrogatório colhido pela Autoridade Policial, negou que tivesse envolvido na venda dos entorpecentes ou qualquer outro crime. Confessou, no entanto, que tem passagens criminais por assalto e tráfico de drogas (fls. 12). Em juízo, negou os fatos, dizendo que estava residindo em São José do Rio Preto, tendo vindo na quinta feira para Cardoso no ônibus da Saúde e foi para casa em que sua esposa morava. Walkiria estava morando sozinha na casa ao lado, local em que o depoente estava dormindo. Carlos apenas conheceu no dia da prisão, tendo este explicado que conheceu a irmã do depoente na prainha, tendo solicitado para que pernoitasse no local e que estava com certa quantia de droga para embalar, mas sua irmã não aceitou. Carlos no plantão disse que estava com a droga e que teria que embalá-la. Deu o endereço de Cardoso, pois quando saiu da prisão seu pai havia falecido e deixado o imóvel. Acredita que o celular de Walkiria era um samsung. O réu CARLOS, em solo policial, manifestou interesse de permanecer em silêncio (fls. 13). Em juízo, disse que é viciado em drogas e que cometeu crimes para manter seu vício. Disse que guardava droga e telefones para terceiros para alimentar seu vício. Narrou que contraiu uma dívida na saída de junho, de modo que tinha que voltar com o dinheiro, mas não possuía o numerário e estava devendo para outros traficantes. Recebeu uma proposta para buscar uma droga em Cardoso em setembro, para pegar uma maconha, uma cocaína e um crack. Solicitou para embalar a cocaína, pois iria engolir a droga e retornar ao CPP, além de materiais e luvas, para que pudesse embalar, com a confecção de papelotes de 3 gramas. Na saidinha, ficou em Rio Preto em um quarto que lhe foi arrumado e no sábado veio para buscar a droga de Uber. Recebeu um celular, de modo de deveria retornar com o entorpecente. Recebeu a droga por volta das 20:00 e indagou sobre o que fazer, sendo orientado a permanecer na cidade. Parou no quiosque e viu Joelma no local, oportunidade em que perguntou sobre a existência de uma pensão na cidade. Pela manhã, por volta das 12:00, foi acordado, pois a cunhada de Joelma estava fazendo almoço. Desceu para a casa de baixo e conheceu Walkiria. Pegou a sacola e resolveu mexer com a droga, pois apenas faria as embalagens para ir embora. Após 15 minutos, os policiais chegaram. Eximiu os demais de qualquer responsabilidade.

As versões apresentadas pelos réus, contudo, não merecem prosperar.

Com efeito, a testemunha Alessandro Rosa Euzebio, policial militar, declarou que recebeu denúncia dando conta da prática de tráfico na residência de Joelma na

companhia de outro homem, bem como em dias anteriores. Em razão destes fatos, havia duas viaturas de plantão, as quais passaram a efetuar patrulhamento. A viatura do cabo Gerson avistou dois jovens saindo da casa e posteriormente dispensaram uma porção de droga, informando o menor que havia adquirido a droga na casa em comento, tendo entregue o dinheiro por uma senhora mais forte (Joelma) e recebido a droga de uma pessoa de cor negra (Walkiria). Ao chegar na casa, o Saldado Banzato permaneceu na viatura e o depoente ingressou no local e na porta da sala visualizou Joelma e Carlos, estando Walkiria aos fundos, fazendo comida. Gilmar estava no quarto e foi abordado pelo policial Tavares. O depoente abordou Walkiria, ao passo que Gerson e Tavares localizaram cinco sacolas de drogas, além de balança de precisão, tesoura, colher, fita adesiva, luva descartável e dinheiro. A cocaína estava embalada e parte estava sendo fracionada. A maconha estava toda embalada, sendo idênticas àquelas localizadas com os dois jovens. Joelma não trabalhava em razão de enfermidades. Joelma e Carlos residiam na casa em que houve a localização da droga. Na casa ao lado reside Walkiria e Gilmar, que é irmão de Joelma, tendo total acesso à primeira pelos fundos. Sabia que Walkiria era cunhada de Joelma, mas não tinha informações prévias sobre ela. O filho de Walkiria, meses atrás, foi preso na mesma casa também com outras pessoas com envolvimento com drogas. Carlos assumiu a droga de pronto. Já ouviu falar que Gilmar tem várias passagens nos meios policiais e morava na casa ao lado.

A testemunha Gerson Paulo dos Santos, policial militar, afirmou que estava em patrulhamento com o cabo Banzato quando avistou dois rapazes saindo da residência conhecida pela prática de tráfico. Com a aproximação da viatura, um dos rapazes dispensou o entorpecente, sendo abordado na sequência. Indagada, referida pessoa disse que era usuária. Ailton informou que uma mulher grande (Joelma) teria pego o dinheiro e uma mulher negra (Walkiria) teria entregado o entorpecente. Com o apoio da viatura do Sargento, ingressou na residência, notando a movimentação na sala, avistando Carlos e Joelma embalando entorpecente, ao passo que Walkiria estava cozinhando. Carlos estava embalando e pesando e Joelma estava abrindo os saquinhos. Cabo Tavares ingressou no quarto e localizou Gilmar. Havia droga esparramada pela sala toda e não tinha como não ter conhecimento dos fatos. Não tem conhecimento de que os réus trabalhassem. Há pouco tempo, o filho de Walkiria foi preso no local e Carlos estava de "saidinha". A casa de Walkiria e de Gilmar é ligada à residência de Joelma. Carlos assumiu o entorpecente. Recebeu diversas denúncias de tráfico no local, com grande movimentação de pessoas. A casa é de Joelma. Gilmar já teve ocorrências por tráfico e residia ao lado, não sabendo se este trabalhava.

A testemunha José Antônio Ferreira Fortuna Neto contou que na data dos fatos se encontrava na companhia do adolescente Ailton, tendo sido abordado no bairro Santo Antônio, sendo que nada foi localizado em seu poder. Disse que tinha uma maconha que havia pego em Votuporanga, não tendo saído da casa dos acusados.

A testemunha Maria Salete Lima Bragança de Azevedo disse que conhece Walkiria, pois esta trabalha para a depoente uma vez por semana, fazendo faxina. Sabe que Walkiria reside nas proximidades, tendo ficado surpresa com a sua prisão. Nunca ouviu comentários de que Joelma tivesse envolvimento com o tráfico.

Dessa forma, após regular instrução probatória, verifica-se que há provas suficientes acerca da prática dos delitos de tráfico e associação ao tráfico por parte dos acusados CARLOS, JOELMA e WALKIRIA.

Isto porque restou incontroversa a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes na residência indicada na inicial acusatória, além de objetos para fracionamento e acondicionamento da droga, bem como quantia em dinheiro sem procedência declarada. Portanto, as circunstâncias da prisão em flagrante, especialmente porque precedida de prévia delação anônima de que ali se tratava de um "ponto de venda de drogas" e também por conta da localização de usuários (José Antônio Ferreira Fortuna Neto e Ailton Luiz Santana Júnior), denotam que os entorpecentes se destinavam à entrega ao consumo de terceiro.

Vale ressaltar ainda a importância da denúncia anônima para elucidação, em especial, dos delitos de tráfico de drogas, bem como a capacidade deste elemento informativo, aliado às provas colhidas nos autos, de habilitar o decreto condenatório.

Neste sentido:

Apelação - tráfico de drogas - materialidade e autoria indúvidas - réu preso em flagrante em atitude típica do comércio ilegal de entorpecente, aliado ao fato da denúncia anônima que apontava o local onde o acusado ocultava o entorpecente - provas suficientes à condenação - apreensão de 42 porções de cocaína, com peso aproximado de 10 gramas, e de uma quantia em dinheiro - fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros - óbice à desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas - demonstrada a destinação ilegal da droga - condenação mantida - pena-base fixada no mínimo legal a minguar de maus antecedentes - redução da fração de acréscimo da pena para 1/5, por conta da circunstância agravante da reincidência específica do réu - adequação da pena - causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, mantida, assim como a fração de acréscimo em 1/6 - redutor do artigo 33 §4º inapropriado à hipótese dos autos - acusado reincidente específico - quantidade de pena de multa cominada ao crime guarda relação com sua gravidade - condenação que deve ser cumprida em regime inicial fechado - disposição legal expressa no art. 2º, § 1º, da Lei nº. 8.072/1990 - substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos - mercê incompatível com delito de singular gravidade - recurso de apelação parcialmente provido. (TJSP; Apelação 0001063-19.2017.8.26.0599; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/09/2018; Data de Registro: 28/09/2018 - grifos nossos).

Assim, não restam dúvidas de que naquele local era praticado o comércio espúrio de drogas. Resta apenas aferir a responsabilidade criminal dos acusados.

Quanto às acusadas JOELMA e WALKIRIA, não restam maiores dúvidas. A primeira é a proprietária da residência e, assim como WALKIRIA, foram as responsáveis pela venda dos entorpecentes aos usuários José Antônio e Ailton. Apesar de o primeiro ter negado os fatos, considerando que naturalmente não os exporia de maneira detalhada em audiência, os policiais confirmaram o ocorrido, sendo que apenas para lá se dirigiram após a apreensão da droga mencionada, cuja embalagem era idêntica àquela encontrada com os réus.

O policial Gerson, na presente data, informou que avistou Joelma embalando o entorpecente com Carlos, a afastar a versão apresentada por esta em seu interrogatório.

As mensagens encontradas no aparelho celular Samsung modelo SM-J415G/DS, de cor rosa, de propriedade de Walkiria corroboram tal entendimento, conforme se verifica de fls. 916: "E aí... E aí, tá rolando um óleo aí" e "Boa tarde. A Aí mano, tem...Tem um beck aí não? Um chazinho?"

E fls. 917: "E aí Rafa, tem como vender cem real de óleo aí pra mim? Eu tô com cem real aqui na mão aqui mano" e "To aqui embaixo aqui na praça aqui ó, uma pá de gente esperando (inaudível) devo vinte real pro cê só. Quiser mandar uma ou duas bolinha de cinquenta pra ir pra luta demorou, tá eu e minha mulher aqui na praça", além das conversas de fls. 918/919.

Quanto ao aparelho 2 (moto G Play de cor dourada), de Joelma (fls. 18) em que se pergunta "Aí Boquinha, da hora o trampo em mano, gostei de ver o trampo que cê fez (...). E deixa eu falar pro cê, cê fez as, as duzentas pra mim lá da balinha mais pequena? Não muito pequena, entendeu, um pouquinho menos que as da..." (fls. 934), além das fotografias de entorpecente (fls. 935/936).

De mais, as conversas de fls. 930 e seguintes de fato dão conta de que Carlos estava na saída temporária, tendo dito "vou engolir", que tinha que buscar a droga. Carlos então conversa com Joelma desde o dia 14/09/2022, com a indicação inclusive de conta de Walkiria (fls. 933).

Gilmar, contudo, não deverá ser responsabilizado, pois não foi indicada a prática de nenhum ato referente às condutas constantes do art. 33, diferentemente do demais, e, no momento, se encontrava no quarto da residência.

No que diz respeito à associação, a ação penal não prosperar.

Isto porque as informações dos policiais apenas diziam respeito à Joelma e à

residência por esta utilizada, possivelmente na companhia de um homem, sem maiores especificações.

Dessa forma, apesar da existência de quatro pessoas na residência no dia do ocorrido, não se denota estabilidade e permanência, mormente porque Carlos estava de saída temporária e havia deixado o CPP de São José do Rio Preto cinco dias antes dos fatos, ou seja, em 13/09/2022, a denotar que se tratou de uma reunião ocasional.

Fixada a responsabilidade dos acusados, passo à dosimetria da pena em tópicos distintos.

Para a ré WALKIRIA:

Em razão dos antecedentes e personalidade, circunstâncias e consequências do delito, bem como aos demais elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa para o crime de tráfico. A medida se mostra necessária considerando a expressiva quantidade de droga apreendida, sua variedade e, ainda, a natureza de uma delas (cocaína), que, inquestionavelmente, é dotada de alto poder viciante.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, possível a aplicação da causa de diminuição da pena, em seu patamar mínimo, no importe de 1/6, considerando as circunstâncias do caso, em especial pelo alto poder viciante dos entorpecentes localizados, totalizando 4 anos, 10 meses e 10 dias, além de 486 dias multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, eis que a pena supera 4 anos.

Para JOELMA E CARLOS:

Na primeira fase, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, para o crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06. A exasperação se mostra necessária, assim como ocorreu para a corré WALKIRIA, ante a expressiva quantidade de droga apreendida, sua variedade e, ainda, a natureza de uma delas (cocaína), que, inquestionavelmente, é dotada de alto poder viciante. Além disso, JOELMA e Carlos são possuidores de maus antecedentes (JOELMA: proc. 0000920-03.2008.8.26.0128 - fls. 594/595; proc. 0002080-68.2005.8.26.0128 - fls. 595; proc. 0002143-93.2005.8.26.0128 - fls. 595/596, CARLOS: proc. 0006768-85.2000.8.26.0116 - fls. 635), entendidos estes como as condenações com trânsito em julgado que não tem o condão de gerar a reincidência, motivo pelo qual a pena-base foi aumentada em 1/3.

Na segunda fase, a ré Joelma é reincidente (JOELMA: proc. 0005804-19.2008.8.26.0664 - fls. 598/599, pena julga extinta recentemente, fls. 589, motivo pelo qual a pena fica aumentada em 1/6, obtendo-se: 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa para o delito de tráfico.

O acusado Carlos é multirreincidente (CARLOS: proc. 0005897-90.2004.8.26.0156 - fls. 637/638; proc. 0006494-59.2004.8.26.0156 - fls. 638/639; proc. 0009036-23.2002.8.26.0220 - fls. 640; proc. 0012997-35.2003.8.26.0220 - fls. 640; proc. 0014057-43.20003.8.26.0220 - fls. 640/641; proc. 0001398-37.2004.8.26.0488 - fls. 642; proc. 0017994-73.2004.8.26.0625 - fls. 642/643; proc. 0023077-07.2003.8.26.0625 - fls. 643/644, todos estes processos do réu CARLOS ainda não tiveram a pena julgada extinta - art. 64, I, CP). Assim, compensa-se parcialmente a reincidência com a atenuante da confissão, elevando-se a pena em decorrência das demais condenações em 1/6, obtendo-se 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa para o delito de tráfico.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena. Inviável a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que os réus são reincidentes.

Em observância aos critérios previstos no art. 59 do CP, já minuciosamente examinados (art. 33, § 3º, do CP), à natureza de reclusão da pena cominada, bem como a reincidência dos acusados, a pena privativa de liberdade dos réus JOELMA e CARLOS deverá ter seu cumprimento iniciado em regime fechado.

Outrossim, embora juntados os documentos médicos, verifica-se que a unidade

prisional deverá adotar as medidas necessárias para a continuidade do tratamento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal a fim de:

- a) CONDENAR a acusada WALKIRIA ALVES DE CAMARGO ao cumprimento de 4 anos, 10 meses e 10 dias, em regime semiaberto, além de 486 dias multa, como incurso nas penas dos artigos 33, § 4º, da Lei 11.343/06, bem como para ABSOLVÊ-LA da prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
- b) CONDENAR a acusada JOELMA DA SILVA CASAROTO ao cumprimento de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, bem como para ABSOLVÊ-LA da prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
- c) CONDENAR o acusado CARLOS ALBERTO DA FONSECA ao cumprimento de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, bem como para ABSOLVÊ-LO da prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
- d) ABSOLVER o acusado GILMAR CASAROTO quanto à prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado desta, expeçam-se guias de recolhimento, bem como certidões de honorários nos termos do convênio OAB/DPE em favor dos advogados nomeados (fls. 333, 334, 411 e 478).

Tendo em vista que os réus são beneficiários da justiça gratuita, a qual defiro nesta oportunidade, ficam dispensados do pagamento das custas processuais.

Não poderão os acusados WALKIRIA, JOELMA e CARLOS apelar desta em liberdade, eis que permanecem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, em especial a necessidade da manutenção da ordem pública. Em contrapartida, ante a absolvição do réu GILMAR nesta oportunidade, revogo a prisão preventiva do acusado, podendo este apelar da presente em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Determino o perdimento dos aparelhos celulares apreendidos (laudo pericial às fls. 486/497 e 695/944), eis que utilizados para a prática do tráfico.

Por fim, declaro o perdimento dos valores e dos demais objetos apreendidos (sacos plásticos, luvas cirúrgicas, fita adesiva, isqueiro, tesoura, colher, dichavador, balança de precisão, cartão bancário) em favor da União. Ante a inviabilidade de aproveitamento econômico dos objetos, estes deverão ser destruídos ou inutilizados, caso mantida a condenação. A quantia apreendida (fls. 385) deverá ser revertida diretamente ao FUNAD, nos termos do art. 63, § 1º, da Lei 11.343/06.

Ante os documentos juntados pela acusada Joelma a fls. 948/959, oficie-se à unidade prisional em que se encontra custodiada para a adoção das providências necessárias à continuidade do seu tratamento.

Por fim, oficie-se à unidade em que Carlos se encontra custodiado para a adoção das medidas necessárias quanto ao fornecimento de tratamento para dependência química por ele relatado por ocasião de seu interrogatório.

P.I.C.

Cardoso, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA